ОФЕРТА
(ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА СВЯЗЬ.ON)

Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования.
Дата публикации «23» декабря 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом, совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.

1.2. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Продавца о заключении с любым физическим или юридическим лицом опционного договора смешанного типа (с элементами договора оказания услуг), с правом в установленный таким договором (Сертификатом) срок потребовать от Продавца совершения действий по заключению договора розничной купли-продажи и (или) договора оказания услуг (далее – Договор) в соответствии с условиями, изложенными в настоящей Оферте. Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный в Сертификате срок, опционный договор прекращается.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- Сертификат (далее - «Сертификат») в зависимости от технической возможности Продавца может быть выдан как в физической форме на бланке (ПС), так и в электронной форме (ЭПС), путем направления по адресу электронной почты, указанному Приобретателем;
- Сертификат не является товаром и предметом Договора, т.к. не удостоверяет права на передачу индивидуально определенной вещи, а является опционом, опционным договором на заключение в будущем в пределах срока действия Сертификата договора купли-продажи/оказания услуг, с последующим приобретением Товаров/услуг Продавца посредством использования Сертификата, с реализацией прав, предусмотренных Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – Закон о защите прав потребителей), включая право на обмен и возврат Товара, т.е. предоставляет его Держателю права, содержание, объем и условия которых определяются настоящим Договором;
- Сертификат является особым продуктом гражданского оборота, целевая направленность которого заключается в предоставлении возможности его Держателю (Приобретателю Сертификата или иному лицу, которому Приобретателем был передан Сертификат) самостоятельного выбора Товаров/услуг Продавца, представленных в Мульти-центре или в Интернет-магазине Продавца на момент обращения Держателя, с учетом установленных Продавцом ограничений;
- Приобретая Сертификат, Приобретатель выражает свое согласие с настоящей Офертой (Правилами) и обязуется соблюдать условия опциона, опционного договора;
- Приобретение Сертификата и последующая реализация Приобретателем/Держателем Сертификата своего права на заключение с Продавцом договора(ов) купли-продажи/оказания услуг в целях приобретения Товаров/услуг Продавца являются взаимосвязанными сделками;
- Заключая Договор (ры) купли-продажи/оказания услуг с Приобретателем/Держателем Сертификата в пределах срока действия Сертификата, Продавец во исполнение условий настоящей Оферты, передает Приобретателю/Держателю Товар/оказывает услуги без принятия от Приобретателя/Держателя денежных средств в счет оплаты такого (ой) Товара/услуги в пределах стоимости Сертификата;
- Товары и услуги, приобретаемые с использованием Сертификата, подлежат обмену и возврату на основаниях, предусмотренных Законом о защите прав потребителей, что также свидетельствует о том, что положения настоящей Оферты во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами не ущемляют гарантированные законом права потребителей;
- Приобретатель, оплачивая и получая Сертификат, в целях дальнейшего его предъявления Продавцу, выражает свое согласие с условиями, указанными в настоящей Оферте, включая условия приобретения и использования Сертификата, условия обслуживания Сертификата после его приобретения и сроке действия Договора (Сертификата), а также обязуется соблюдать условия опциона;
- Приобретение Сертификата либо его получение Держателем от Приобретателя означает полное ознакомление лица, являющегося Держателем Сертификата, с настоящей Офертой (Правилами) и ее принятие;
- В случае несогласия Приобретателя/Держателя с настоящей Офертой в целом или с ее отдельными положениями, такому лицу следует отказаться от приобретения Сертификата и его обслуживания персональным менеджером, предоставляемых Продавцом и приобрести Товар/услуги Продавца дистанционным способом по договору розничной купли-продажи на условиях оферты https://cdn.svyazon.ru/upload/promo/offersSRT.pdf, либо при непосредственном посещении Мультифункционального центра Продавца.

1.3. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

1.3.1. **Акцепт Оферты** - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцепт Оферты создает опционный договор смешанного типа, с элементами договора оказания услуг.

1.3.2. **Заказ** – действия Покупателя, совершаемые им с использованием Сайта и/или Мобильного приложения Продавца с целью приобретения отдельных позиций Товара/услуг из ассортиментного перечня Товара/услуг, представленного на Сайте и/или в Мобильном приложении Продавца, заключающиеся в передаче Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар/услугу.

1.3.3. **Информационная система** – база данных Продавца, содержащая информацию о принятых от Приобретателей платежах за Сертификаты и их обслуживании, а также использованных (реализованных) Держателями Сертификатов правах требования (опциона) в установленный договором срок (в период срока действия Сертификата) к Продавцу по совершению предусмотренных настоящим Договором действий.

1.3.4. **Интернет-магазин** – интернет-магазин, находящийся по адресу https://www.svyazon.ru, с помощью которого осуществляется заключение с Продавцом договоров розничной купли-продажи дистанционным способом. Совершение покупок через Интернет-магазин осуществляется в соответствии с Публичной офертой Продавца «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи дистанционным способом», размещённой на сайте Продавца по адресу https://www.svyazon.ru

1.3.5. **Мультифункциональный центр (Мультицентр)** – обособленное подразделение Продавца, в котором осуществляется реализация Товаров и услуг, работающий под товарным знаком «Связь.ON» (информацию об адресах Мультицентров можно узнать на странице по адресу https://www.svyazon.ru/shops)

1.3.6. **Мобильное приложение** – Мобильное приложение Связь.ON, являющееся программой для ЭВМ, устанавливаемой на мобильное абонентское устройство Покупателя, работающей под управлением операционной системы Android/iOS, представляющей собой совокупность данных, команд и порождаемых ею аудиовизуальных отображений, активируемых последовательно для получения Приобретателем определенного результата. Исключительные права на Мобильное приложение принадлежат Продавцу.

1.3.7. **Номинал Сертификата** – стоимость Сертификата, указанная в графе «номинал» Сертификата, на которую подлежит уменьшению цена Товара/услуги Продавца в момент его/ее приобретения, т.е. при использовании Держателем Сертификата права требования в установленный Договором срок (в период срока действия Сертификата) к Продавцу по совершению предусмотренных настоящим Договором действий. Стоимость Сертификата и его Номинал определяется в соответствии с тарифами, указанными на Сайте Продавца.

1.3.8. **Номер телефона** - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключённую к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Приобретателя с установленной в ней SIM-картой.

1.3.9. Договор розничной купли-продажи – договор, заключаемый между Продавцом и Держателем Сертификата на указанных ниже условиях, согласованных в Оферте, т.е. совершение Продавцом предусмотренных настоящим Договором действий по исполнению требований Держателя Сертификата.

1.3.10. **Оферта** - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://cdn.svyazon.ru/upload/certificate/offer.pdf

1.3.11. **Держатель Сертификата** – физическое или юридическое лицо, получившее Сертификат от Продавца, его партнера/агента, либо от Приобретателя, наделенное правом предъявить Продавцу требования по совершению предусмотренных настоящим Договором действий в течение срока действия Сертификата, с возможностью его последующего применения для приобретения Товаров/услуг Продавца. Держатель Сертификата выражает свое согласие с настоящей Офертой (Правилами) и обязуется соблюдать условия опциона.

1.3.12. **Приобретатель Сертификата** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на основании настоящей Оферты, путем внесения оплаты в размере Номинала Сертификата. Приобретатель вправе без ограничений передавать Сертификат любому физическому или юридическому лицу. С момента передачи Сертификата указанные физические или юридические лица приобретают статус Держателя Сертификата. Приобретатель Сертификата обязан довести до Держателя Сертификата положения настоящей Оферты.

1.3.13. **Договор** - заключаемый на основании настоящей Оферты опцион, опционный договор смешанного типа, с элементами договора оказания услуг, в соответствии с условиями которого Продавец предоставляет Держателю Сертификата право требования к Продавцу по совершению предусмотренных настоящим Договором действий, а именно право требовать заключения с Продавцом одного и/или нескольких Договоров розничной купли-продажи Товаров/услуг Продавца в течение срока действия Сертификата, на условиях, предусмотренных п. 2.1. настоящей Оферты. Количество заключаемых на основании настоящей Оферты опционов, опционных договоров смешанного типа (Сертификатов) с Покупателем (Приобретателем) не ограничено. При наличии нескольких заключенных с Продавцом Договоров (Сертификатов), Держатель Сертификата вправе по своему усмотрению, на основании заявления по форме Продавца, инициировать объединение нескольких Договоров (Сертификатов) в один, с возможностью его последующего однократного применения для приобретения Товаров/услуг Продавца, в том числе, в рамках, проводимых Продавцом маркетинговых акций и предоставляемых промо-кодов.

1.3.14. **Сертификат** - не персонифицированный документ в виде уникального Номера Сертификата и буквенно-цифрового Пин-кода активации, передаваемый Приобретателю Продавцом в подтверждение факта заключения опционного договора, содержащий информацию: о Номере Сертификата и Пин-коде активации,

Номинале (стоимости Сертификата) и сроке его действия, подтверждающий право Держателя Сертификата предъявить Продавцу требования по совершению предусмотренных настоящим Договором действий в течение срока действия Сертификата, а именно: на заключение с Продавцом одного и/или нескольких Договоров розничной купли-продажи/оказания услуг, в целях приобретения Товаров/услуг из ассортиментного перечня, представленного на Сайте Продавца, с учетом установленных Продавцом ограничений, при условии активации Сертификата, в размере меньшей или равной стоимости Сертификата, либо на сумму превышающую стоимость Сертификата с доплатой предусмотренным Продавцом способом.
Сертификат не является предметом Договора, товаром или ценной бумагой, являясь опционом, опционом на заключение Договора и удостоверяет право Держателя Сертификата требовать от Продавца совершения предусмотренных настоящим Договором действий по заключению с Продавцом одного и/или нескольких Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров/услуг в течение срока действия Сертификата.

1.3.15. **Номер Сертификата и Пин-код активации** – набор символов, направляемый на электронную почту (e-mail) и/или на Номер телефона (sms-сообщение) Приобретателя или набор символов, указанный на бумажном носителе (бланке) и предоставляемый Приобретателю, необходимый для активации и использования Сертификата в целях приобретения Товаров/услуг в Мультицентрах и/или Интернет-магазине и/или Мобильном приложении Продавца, в порядке и на условиях настоящей Оферты. Пин-код активации является простой электронной подписью в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая используется для подписания согласия Приобретателя на обработку его персональных данных и подтверждения права требования к Продавцу на условиях настоящей Оферты. Номер Сертификата и Пин-код активации подлежат однократному использованию при применении Сертификата к заказу.

1.3.16. Пункт самовывоза Товара и другие виды доставки – Мультицентры Продавца, перечисленные на сайте Продавца по адресу https://www.svyazon.ru, а также другие виды доставок, такие как: пункты вывоза товара (ПВЗ), курьерская доставка и прочие, перечисленные на сайте Продавца по адресу https://www.svyazon.ru/delivery, обеспечивающие Покупателю возможность получения Товара/услуг.

1.3.17. **Право требования к Продавцу** - самостоятельный объект гражданского оборота, наделяющий Держателя Сертификата в течение срока его действия правом требовать от Продавца совершения предусмотренных настоящим Договором действий по заключению с Продавцом одного и/или нескольких Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров\услуг из ассортиментного перечня, представленного на Сайте Продавца, в размере меньшей или равной Номиналу Сертификата, либо на сумму превышающую Номинал (стоимость Сертификата) с доплатой, при оформлении заказа в Интернет-магазине и/или Мобильном приложении в соответствии с Публичной офертой Продавца «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи дистанционным способом», размещённой на Сайте Продавца.

1.3.18. **Срок действия Договора (Сертификата)** – период реализации Держателем Сертификата, предоставленного ему права требования к Продавцу совершения предусмотренных настоящим договором действий по заключению с ним Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров/услуг, равен **365 (Триста шестидесяти пяти)** календарным дням с даты Акцепта Оферты (оплаты Сертификата Приобретателем). Срок действия Договора (Сертификата) прекращается по истечении **365 (Триста шестидесяти пяти) календарных дней** с даты Акцепта Оферты (оплаты Сертификата Приобретателем).

1.3.19. **Сайт Продавца** – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://www.svyazon.ru.

1.3.20. **Товар/услуги** – продукция/услуги, реализуемые в Мультицентрах, Интернет-магазине и/или Мобильном приложении Продавца под любым товарным знаком и имеющиеся в наличии в момент обращения Держателя Сертификата с требованием к Продавцу о заключении с ним Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров/услуг, с учетом установленных Продавцом ограничений. Не являются Товаром его демонстрационные модели, предназначенные для тестирования Покупателями в Мультицентрах Продавца, а также Товары/услуги, реализуемые Продавцом на основании договоров комиссии или агентских договоров**.**

1.3.21. **Чек** – документ, подтверждающий оплату Приобретателем стоимости Сертификата, а также внесение денежных средств при оплате Товара/услуги и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов.

1.4. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.3. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. В соответствии со статьями **429.2** и **429.3** Гражданского кодекса российской Федерации, предметом настоящего Договора являются права и обязанности Продавца и Держателя Сертификата, связанные с совершением предусмотренных опционом, опционным договором действий, а именно: возникновением у Держателя права потребовать от Продавца в течение Срока действия Договора (Сертификата) совершения предусмотренных Договором действий по заключению Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров/из ассортиментного перечня Продавца (при условии активации (использования) Сертификата в течение указанного в нем срока действия) и оказания сопутствующих услуг. Если Держатель Сертификата не заявит своего требования в срок, предусмотренный **п.1.3.18**. настоящей Оферты, срок действия Договора прекращается и Держатель Сертификата утрачивает свое право заявить требования к Продавцу.

2.2. За право заявить требование по Договору Приобретатель уплачивает Продавцу стоимость Сертификата (Номинал), определяемую в соответствии с Тарифами, указанными на Сайте Продавца. Право требования к

Продавцу подтверждается выдачей Приобретателю Сертификата в соответствии с условиями Договора. Приобретатель несет риск компрометации Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата, а также риск утери Сертификата.

2.3. Держатель Сертификата вправе заявить требование по Договору к Продавцу при условии наличия у него Сертификата, а также кассового чека или (при наличии) письменного документа, заключенного между Держателем Сертификата и Приобретателем Сертификата и подтверждающего уступку Приобретателем Держателю Сертификата права предъявления данного требования к Продавцу, как предусмотрено **п.7 ст. 429.2 ГК РФ**. При этом наличие у Держателя Сертификата только неиспользованного Сертификата не является подтверждением уступки ему Покупателем (Приобретателем) права требования к Продавцу по Договору.

3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Обязательным условием заключения Договора является оплата Приобретателем стоимости Сертификата на условиях, изложенных в настоящей Оферте, а также предоставление (выдача) Продавцом либо его партнером Сертификата Приобретателю.

3.2. Договор считается заключённым с момента оплаты Приобретателем стоимости Сертификата, что отражается в Информационной системе Продавца, либо его партнера, после чего, Приобретателю выдается бланк ПС на бумажном носителе, либо направляется ЭПС на указанный адрес электронной почты.

3.3. Приобретатель Сертификата обязан довести до сведения лица, которому он уступает право требования (Держателю Сертификата), положения настоящей Оферты. Держатель Сертификата, получая Сертификат от Приобретателя, подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящей Офертой (Правилами) и ее принятие.

3.4. Номинал Сертификата определяется в соответствии с Тарифами, указанными на Сайте Продавца.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА).

4.1. Приобретатель, согласно **п.7 ст. 429.2 ГК РФ** вправе передать Сертификат любому физическому или юридическому лицу, в том числе, с оформлением письменного документа, подтверждающего уступку права предъявления требования, после чего, такое лицо приобретает Право требования к Продавцу, а также права и обязанности Держателя Сертификата.

4.2. Приобретатель подтверждает, что лицо, которое предъявит Сертификат Продавцу в целях реализации права требования к Продавцу по совершению предусмотренных настоящим Договором действий в целях заключения Договора(ов) розничной купли-продажи Товаров/услуг, будет владеть таким Сертификатом на законных основаниях, в том числе, предусмотренных настоящей Офертой.

4.3. Держатель Сертификата вправе требовать от Продавца заключения Договора розничной купли-продажи в целях приобретения Товаров/услуг Продавца в размере меньшей или равной Номиналу Сертификата, либо на сумму, превышающую Номинал Сертификата с доплатой предусмотренными Продавцом способами.

4.4. Для использования Сертификата в целях реализации права требования к Продавцу и оплаты выбранного Товара/услуги Держатель Сертификата обязан предъявить Сертификат Продавцу в Мультицентре, либо самостоятельно ввести в специальном поле на Сайте и/или в Мобильном приложении Продавца Номер Сертификата и Пин-код активации Сертификата при оформлении заказа. После этого персональный менеджер Продавца в Информационной системе проверяет сведения о действительности Сертификата, Номинале предъявляемого Сертификата, в том числе остатка Номинала, а также возможность Держателя Сертификата на Право предъявления требования к Продавцу и использования Сертификата.

4.5. После проверки персональным менеджером и получения подтверждения из Информационной системы, Продавец заключает с Держателем Сертификата Договор розничной купли-продажи, при этом:

4.5.1. в случае, когда Номинал Сертификата **меньше** стоимости выбранных Товаров/услуг, Держатель Сертификата (Покупатель Товаров\услуг) обязуется доплатить часть стоимости выбранных им Товаров/услуг, не покрытой Номиналом, из собственных денежных средств;

4.5.2. в случае, когда Номинал Сертификата **больше** стоимости выбранных Товаров/услуг, образовавшаяся разница (оставшаяся стоимость от Номинала Сертификата после его применения) в денежном эквиваленте Держателю Сертификата (Покупателю Товаров\услуг) не компенсируется, при этом, Держатель Сертификата вправе использовать образовавшийся неиспользованный остаток от Номинала Сертификата при совершении следующей покупки Товаров/услуг у Продавца в период Срока действия Сертификата. Информация об оставшемся размере Номинала Сертификата отражается в личном кабинете Приобретателя на Сайте и/или в Мобильном приложении Продавца, а также направляется Продавцом sms-сообщением на номер телефона и/или на email Держателя Сертификата (Покупателя Товаров/услуг), указанный им при оформлении заказа на Сайте и/или в Мобильном приложении Продавца и покупки Товаров/услуг, оплачиваемых с применением Сертификата.

4.5.3. в случае, когда Номинал Сертификата **равен** стоимости Товара/услуги, Продавец вправе реализовать Держателю Сертификата (Покупателю Товаров\услуг) выбранный Покупателем Товар/услугу с применением Сертификата в полном объеме. При этом Сертификат считается использованным, обязанности Продавца по настоящей Оферте исполненными, а действие настоящей Оферты (Договора) — прекратившимся.

4.5.4. Держатель Сертификата имеет возможность использовать несколько Сертификатов для единовременной оплаты всего или части приобретаемых Товаров/услуг, том числе, в рамках, проводимых Продавцом маркетинговых акций и предоставляемых промо-кодов, при совершении покупок в Интернет-магазине и/или Мобильном приложении Продавца и/или в Мультицентрах. Применение Держателем нескольких Сертификатов для единовременной оплаты всего или части приобретаемых Товаров/услуг Продавца является конклюдентными действиями Держателя, свидетельствующими о его намерении объединить Сертификаты в один и внести соответствующие изменения в Договор (ры), заключенный (ые) с Продавцом на условиях настоящей Оферты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ.

5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования ее текста в сети Интернет по адресу: https://cdn.svyazon.ru/upload/certificate/offer.pdf и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.

5.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования, если более поздний срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты (оплаты Сертификата Приобретателем) и действует в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

6.2. По истечении Срока действия Договора (Сертификата):

6.2.1. Держатель Сертификата утрачивает право требования к Продавцу по совершению предусмотренных настоящим Договором действий на заключение Договора розничной купли-продажи Товаров/услуг Продавца с применением Сертификата.

6.2.2. Все обязательства Продавца перед Приобретателем (Держателем Сертификата) по Договору прекращаются, Сертификат становится недействительным и не подлежит использованию и применению (отовариванию, и/или обмену, и/или возврату), а стоимость Сертификата, оплаченная Приобретателем в соответствии с выбранным Тарифом, подлежит возврату Приобретателю/Держателю Сертификата в пределах общего срока исковой давности в соответствии с п. 1 статьи 196 ГК Российской Федерации, в размере Номинала Сертификата или его остатка на момент получения Продавцом соответствующего письменного требования от Приобретателя/Держателя Сертификата, направленного Приобретателем/Держателем Сертификата на почтовый адрес Продавца, указанный в разделе 11, настоящей Оферты.

6.3. Внесение Продавцом изменений в Оферту не влечет за собой внесение этих изменений в ранее заключенный и действующий между Продавцом и Приобретателем (Держателем) Договор.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТОВАР/УСЛУГИ.

7.1. Договор розничной купли-продажи может быть расторгнут Покупателем товаров/услуг, оплаченных с использованием Сертификата, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.2. В случае возврата Покупателем Продавцу Товара и/или отказа от услуги по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, после заключения Договора розничной купли-продажи, Продавец возвращает Покупателю стоимость Товара/услуги, оплаченную Покупателем без учета использованного Номинала Сертификата, а также производит восстановление Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата в порядке, предусмотренном п. 8.8., настоящей Оферты.

8. ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА.

8.1. Восстановление Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата на сумму, равную использованному Номиналу при оплате возвращаемого Товара/услуг, производится Продавцом в адрес Держателя Сертификата (Покупателя по договору купли-продажи Товаров/Услуг) в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента возврата Товара/Услуг, оплаченного с использованием Сертификата.

Восстановленный Сертификат направляется на электронную почту (e-mail) или в sms-сообщении на Номер телефона, указанную(ый) при покупке Сертификата и становится активным и доступным Держателю для дальнейшего использования на восстановленную сумму Номинала.

8.2. Право требования к Продавцу на совершение действий по заключению Договора розничной купли-продажи с использованием Сертификата (при условии активации (использования) Сертификата в течение указанного в нем Срока действия) в размере меньшей или равной стоимости Товаров/услуг либо на сумму, превышающую стоимость Товаров/услуг с доплатой, может быть реализовано Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) в момент заключения Договора розничной купли-продажи и приобретения у Продавца Товаров/услуг.

8.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с использованием Сертификата для приобретения Товаров/услуг, Держателю Сертификата (Покупателю по договору купли-продажи Товаров/Услуг) необходимо позвонить по номеру телефона контакт-центра Продавца: **+7 (495) 741-88-85.**

8.4. Возможность использования Сертификата для заключения Договора розничной купли-продажи и приобретения Товаров/услуг Продавца осуществляется путем сообщения Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) Продавцу Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата, содержащихся на бланке Сертификата, либо путем самостоятельного ввода Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата, направленных на электронную почту (e-mail) и/или на Номер телефона (sms-сообщение) Приобретателя, в соответствующее поле на Сайте Продавца или в Мобильном приложении Продавца при оформлении Заказа.

8.5. Учет использования Сертификатов проводится Продавцом по времени географического места, в котором Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) была совершена соответствующая покупка Товаров/услуг или времени совершения им покупки в Мультицентре, Интернет-магазине или Мобильном приложении Продавца.

8.6. Держатель Сертификата (Покупатель по договору купли-продажи Товаров/Услуг) понимает и соглашается, что право использования Сертификата для оплаты Товара/услуги, предоставляется Продавцом только в том случае, если у Держателя Сертификата (Покупателя по договору купли-продажи Товаров/Услуг) имеются правовые основания для использования Сертификата, предусмотренные **п.2.3** настоящей Оферты.

8.7. При использовании Сертификата Продавец уменьшает стоимость выбранного Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи) Товара/услуг на Номинал предоставленного Сертификата (полностью или в части), указанной в Сертификате в соответствии с **пп.4.5.1-4.5.3. Оферты.**

8.8. В случае возврата Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) Продавцу Товара и/или отказа от услуги по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, Продавец возвращает Держателю Сертификата (Покупателю по договору купли-продажи Товаров/Услуг) стоимость такого Товара/услуги, оплаченную собственными денежными средствами Держателя Сертификата (Покупателя по договору купли-продажи Товаров/Услуг), без учета стоимости, оплаченной с использованием Сертификата, а также производит восстановление использованного Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата (Номинала Сертификата) **в размере использованного Номинала Сертификата для приобретения данного Товара / услуги**. Восстановленный Номер Сертификата и Пин-код активации Сертификата, в этом случае, действует до момента его использования Держателем Сертификата или до момента окончания Срока действия Сертификата, в зависимости от того, что наступит ранее.

8.8.1. Восстановление Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата на сумму, равную использованному Номиналу при оплате возвращаемого Товара/услуг, производится Продавцом в адрес Держателя Сертификата (Покупателя по договору купли-продажи Товаров/Услуг) в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента возврата Товара/Услуг, оплаченного с использованием Сертификата. Восстановленный Сертификат направляется на электронную почту (e-mail) или в sms-сообщении на Номер телефона, указанную(ый) при покупке Сертификата и становится активным и доступным Держателю для дальнейшего использования на восстановленную сумму Номинала.

8.8.2. Восстановленный Номер Сертификата и Пин-код активации Сертификата, направляется Продавцом на адрес электронной почты (e-mail), указанные Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) при оформлении соответствующего Заказа на приобретение Товара/услуги в Интернет-магазине или в Мобильном приложении Продавца или в sms-сообщении на Номер телефона Держателя Сертификата (Покупателя по договору купли-продажи Товаров/Услуг).

8.9. Возможность использования Сертификата, предоставленная в рамках настоящей Оферты, может быть аннулирована Продавцом в случае ошибочного предоставления (направления) Сертификата физическому или юридическому лицу, или в результате получения Сертификата и/или активации Сертификата незаконным способом при совершении противоправных действиях физическим или юридическим лицом.

8.9.1. В случае, если Сертификат был активирован незаконным способом, нарушающим права и интересы Продавца и/или третьих лиц, Продавец вправе аннулировать такой Сертификат, а также заказы на Товары /услуги, оформленные с использованием такого Сертификата без возмещения денежных средств.

8.9.2. Если Держатель Сертификата не имеет возможности использовать Сертификат в результате неправомерного доступа третьих лиц к Номеру Сертификата и Пин-коду активации Сертификата, Продавец не несет ответственности и не возмещает Держателю Сертификата убытки, причиненные Держателю Сертификата неправомерными действиями третьих лиц.

8.10. Сертификат может быть использован Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) путем полного или частичного списания (использования) Номинала Сертификата при оплате стоимости Товаров/услуг, реализуемых Продавцом, в соответствии с настоящей Офертой. При этом допускается одновременное применение Держателем Сертификата (Покупателем по договору купли-продажи Товаров/Услуг) нескольких Сертификатов для единовременной оплаты всего или части приобретаемого Товара/Услуги Продавца, при соблюдении условия, указанного в **п.п. 4.5.4.** настоящей Оферты.

8.11. Сертификат нельзя использовать для оплаты Товаров/Услуг, реализуемых Продавцом, в отношении которых Продавец ввел ограничения по возможности применения Сертификата для их оплаты.

9. УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОМЕРА СЕРТИФИКАТА И ПИН-КОДА АКТИВАЦИИ ПС/ЭПС В СЛУЧАЕ ЕГО УТЕРИ.

9.1. В случае утери предоставленного Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата или самого Сертификата, его восстановление производится Продавцом на основании обращения Приобретателя (Держателя Сертификата) к персональному менеджеру по номеру телефона контакт-центра Продавца: **+7 (495) 741-88-85.**

9.2. Восстановление утерянного Номера Сертификата и Пин-кода активации Сертификата возможно только при выполнении Приобретателем (Держателем Сертификата) совокупности следующих условий:

- Предоставления Продавцу подтверждения оплаты стоимости Сертификата и подтверждения его получения, либо письменного документа, подтверждающего уступку права предъявления требования, заключенного между Приобретателем и Держателем Сертификата;
- На момент обращения к Продавцу Сертификат не был активирован или использован Держателем Сертификата;
- На момент обращения к Продавцу не истек Срок действия Договора (Сертификата), т.е. период использования Держателем Сертификата Права предъявления требований к Продавцу;
- Обращение направлено Продавцу через персонального менеджера по номеру телефона контакт-центра Продавца:

+7 (495) 741-88-85 и/или на адрес электронной почты Продавца support.certificat@svyazon.ru.

При восстановлении Номер Сертификата и Пин-кода активации Сертификата Срок действия Договора (период использования Сертификата и предоставленного права требования к Продавцу) не продлевается.

Восстановленный Номер Сертификата и Пин-код активации Сертификата направляется Продавцом на указанный в обращении адрес электронной почты (e-mail) или в sms-сообщении на указанный в обращении Номер телефона.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЕРТИФИКАТ.

10.1. Исходя из природы передаваемых прав и существа возникающих отношений, опционный договор имеет не возвратный характер. Согласно **п.3 ст. 429.3 ГК РФ** при прекращении опционного договора (истечении срока действия Сертификата) платеж, предусмотренный **п.2 ст. 429.3 ГК РФ**, возврату не подлежит, если иное прямо не предусмотрено опционным договором. Руководствуясь, указанным, а также положениями **п.п. 6.2.2.** настоящей Оферты, Приобретатель/Держатель Сертификата вправе потребовать от Продавца возврата уплаченных за Сертификат денежных средств: (а) до момента истечения срока действия Сертификата, указанного в **п.п. 1.3.18. и п. 6.1.** настоящей Оферты, в соответствии с **п.п. 10.2.1. - 10.2.2.** настоящей Оферты, либо (б) по истечении срока действия Сертификата, но в пределах общего срока исковой давности, в соответствии с **п.п. 6.2.2.** настоящей Оферты.

10.2. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут Приобретателем/Держателем Сертификата **до истечения срока его действия** в следующих случаях:

10.2.1. *до момента заключения Договора розничной купли-продажи*, на основании письменного обращения к Продавцу с требованием о расторжении Договора **до момента истечения срока действия Сертификата**, Продавец осуществляет возврат Покупателю (Приобретателю/Держателю) денежных средств в размере 100% от стоимости Сертификата;

10.2.2. *после заключения Договора розничной купли-продажи*, в случае возврата Покупателем (Приобретателем/Держателем) Сертификата Продавцу Товара и/или отказа от услуги, приобретенных с использованием Сертификата, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, но **до момента истечения срока действия Сертификата**, Продавец по письменному требованию Покупателя (Приобретателя/Держателя) Сертификата осуществляет возврат денежных средств в размере 100% от стоимости Сертификата, либо, производит восстановление (или обновление Номера Сертификата и Пин-кода активации) Сертификата в порядке, предусмотренном **п. 8.8**., настоящей Оферты.

10.2.3. в иных случаях Договор может быть расторгнут Приобретателем и/или Держателем Сертификата только в случае существенного нарушения Договора Продавцом.

10.3. Сертификат не является товаром и предметом Договора, в связи с чем, не подлежит обмену и возврату, за исключением случаев, предусмотренных в **пп.10.2.1. - 10.2.3.** настоящей Оферты.

10.4. Наделение Сертификатов свойством возвратности влечет за собой возникновение следующих рисков:

10.4.1. существенно приближает оборот таких Сертификатов к банковским операциям (таким как открытие депозита на предъявителя, или в пользу третьих лиц), являющимся по своей природе лицензируемой деятельностью, правом на совершение которых по общему правилу наделяются специальные субъекты гражданского оборота;

10.4.2. появляется возможность обезличенного и бесконтрольного для государства оборота денежных средств на территории РФ с использованием таких Сертификатов, что также порождает широкий ресурс для различных злоупотреблений, противоправной деятельности со стороны третьих лиц, а также противоречит законодательству "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.4.3. утрате таким Сертификатом своей основной сущностной функции подарка, поскольку в этом случае такой Сертификат, в обход воли дарителя, мог бы быть заменен одаряемым на денежные средства.

10.5. Поскольку указанные в **п.10.4**. настоящей Оферты негативные последствия возвратности Сертификатов, обладают высокой степенью общественной опасности, противоречат законодательству о банках и банковской деятельности, а также законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то, вводя ограничения в отношении порядка использования, возврата и срока действия Сертификата, Продавец действует разумно и добросовестно, соблюдая баланс частных и публичных интересов, с учетом действующей системы Российского законодательства.

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА.

ООО «Связь.ОН»
Юридический адрес:
119017, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4.
Фактический адрес:
119017, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4.
Почтовый адрес:
119017, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4.
ОГРН 1247700363525
ИНН 9706045458
Адрес web-сайта: https://www.svyazon.ru

Конец формы.

Форма согласована и утверждена Сторонами:

Агент:	**Компания:**
ПАО «Банк ПСБ»	**ООО «Связь.ОН»**
_____/ Байда О.Е. /	**_____/ Иванова Д.А./**
М.П.	**М.П.**